



# **PREFEITURA DA CIDADE DE CABO FRIO**

Região dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro

## **GABINETE DO PREFEITO**

**DECRETO Nº 3.478, DE 20 DE ABRIL DE 2006.**

Publicado no jornal Noticiário dos Lagos  
Edição nº 39 Ano I  
Data: 20 e 21 / 5 /2006

**Aprova o Regimento Interno do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Cabo Frio – CONDEMA.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO**, no uso das atribuições que lhe confere o art. 57 da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o disposto no art. 16 da Lei nº 1.695, de 9 de julho de 2003,

### **DECRETA:**

Art.1º Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Cabo Frio – CONDEMA, na forma do Anexo Único deste Decreto.

Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cabo Frio, 20 de abril de 2006.

**MARCOS DA ROCHA MENDES**

*Prefeito*

## **ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 3.478, DE 20/4/2006**

### **REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE CABO FRIO – CONDEMA**

#### **CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

##### **Seção Única Da Natureza e Finalidade**

Art.1º O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Cabo Frio – CONDEMA, criado pela Lei nº 1.695, de 9 de julho de 2003, é órgão colegiado, consultivo e de assessoramento ao Poder Executivo, e deliberativo no âmbito de sua competência de formulação da política do meio ambiente do Município de Cabo Frio, tendo seu funcionamento regulado por este Regimento Interno.

Art.2º O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA, rege-se pelas disposições dos arts. 82 a 83 da Lei Orgânica Municipal, por esta Lei e por este Regimento Interno, observadas as normas pertinentes ao Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, ficando vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Pesca.

Art.3º O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA observará as seguintes diretrizes:

- I – interdisciplinaridade no trato das questões ambientais;
- II – participação comunitária;
- III – promoção da saúde ambiental e da população;
- IV – compatibilização com as políticas do meio ambiente nacional e estadual;
- V - compatibilização entre as políticas setoriais e demais ações de governo;
- VI – exigência de continuidade, no tempo e no espaço, das ações de gestão ambiental;
- VII – informação e divulgação obrigatória e permanente de dados, condições e ações ambientais;
- VIII – prevalência do interesse público;
- IX – propostas de reparação do dano ambiental independente de outras sanções civis ou penais.

Parágrafo único. Para os fins deste Regimento Interno, a sigla CONDEMA e o termo Conselho são equivalentes para designar o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Cabo Frio.

## CAPÍTULO II DA COMPETÊNCIA

Art.4º Ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA compete:

- I – propor diretrizes para a Política Municipal de Meio Ambiente;
- II – colaborar nos estudos e elaboração do planejamento, planos e programas de expansão e desenvolvimento municipal, e opinar nos processos de licenciamento ambiental, exigindo, se for o caso, análise de risco e estudo de impacto ambiental (EIA/RIMA), elaborando os respectivos termos de referência;
- III – estimular a criação e promover o acompanhamento do inventário dos bens que deverão constituir o patrimônio ambiental do Município, através de deliberações encaminhadas aos órgãos administrativos competentes, inclusive com propostas para reparação de eventuais danos ambientais;
- IV – propor a localização e o mapeamento das áreas críticas onde se encontram obras ou atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras;
- V – estudar, definir e propor normas técnicas e legais e procedimentos visando à proteção ambiental do Município, mediante a elaboração de resoluções aprovadas em plenário, nos termos deste regimento;
- VI – promover e colaborar na execução de programas intersetoriais de proteção ambiental do Município;
- VII – fornecer informações e subsídios técnicos relativos ao conhecimento e defesa do meio ambiente, sempre que for necessário, mediante a apresentação de parecer aprovado em plenário, nos termos deste regimento;
- VIII – propor e acompanhar os programas de educação ambiental;
- IX – promover e colaborar em campanhas educacionais e na execução de um programa de formação e mobilização ambiental;
- X – manter intercâmbio com as entidades públicas e privadas de pesquisas e de atuação na proteção do meio ambiente;
- XI – identificar, prever e comunicar, aos órgãos competentes municipais, estaduais e federais, as agressões ambientais ocorridas no Município, sugerindo soluções;
- XII – assessorar os consórcios intermunicipais de proteção ambiental, sempre visando à proteção e à defesa do meio ambiente local;
- XIII – convocar e coordenar as audiências públicas vinculadas ao processo de licenciamento ambiental;
- XIV – propor a recuperação dos rios e da vegetação ciliar;
- XV – proteger o patrimônio histórico, estético, arqueológico, paleontológico, espeleológico e paisagístico do Município;
- XVI – exigir, para utilização dos recursos ambientais, prévia autorização mediante análise de risco e estudo de impacto ambiental (EIA/RIMA);
- XVII – decidir, em instância de recurso, sobre as multas e outras penalidades impostas pelo órgão municipal competente;
- XVIII - decidir sobre a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente, apresentando ao Poder Executivo, até o dia 31 de julho de cada ano, o planejamento orçamentário do referido Fundo para os fins de inclusão no Orçamento para o exercício subsequente, bem como para efeito da administração prevista no § 2º do art. 173 da Lei Orgânica Municipal;

XIX – difundir dados, informações e subsídios de natureza técnica relativos ao meio ambiente, aos órgãos integrantes do SISNAMA, aos entes públicos e privados e aos segmentos comunitários representados;

XX – propor ao Executivo a aplicação de medidas e recursos visando atender aos objetivos da política municipal para o setor, inclusive mediante a celebração de convênios, acordos e outros ajustes;

XXI – fiscalizar a aplicação dos recursos orçamentários, destinados à política municipal de meio ambiente;

XXII – propor normas, padrões e critérios técnicos científicos ao órgão municipal competente, visando aprimorar a qualidade dos diagnósticos, análises, licenciamentos e monitorias ambientais, sistematização de dados e informações socioambientais, vinculadas aos projetos técnicos;

XXIII – propor ao Executivo a instituição de Unidades de Conservação Ambiental;

XXIV – responder a consultas sobre matéria de sua competência;

XXV – elaborar relatório trimestral das atividades desenvolvidas, encaminhando-o à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Pesca;

XXVI - elaborar o seu Regimento Interno.

### CAPÍTULO III DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO

Art.5º O CONDEMA compõem-se de 12 (doze) membros representantes de órgãos do Governo Municipal, e de entidades representativas da sociedade civil, nomeados pelo Prefeito, na forma seguinte:

I – 6 (seis) representantes do Governo Municipal, sendo:

a) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Pesca;

b) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento;

c) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano;

d) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde;

e) 1 (um) representante da Procuradoria-Geral do Município;

f) 1 (um) representante da Secretaria Extraordinária de Coordenação Geral.

II – 6 (seis) representantes de órgãos e entidades legalmente constituídos, instalados no Município, com atribuição legal e atuação efetiva na defesa do meio ambiente, incluída nestes a entidade máxima das associações de moradores, representando a sociedade civil organizada.

§ 1º O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Pesca, na condição de membro nato, presidirá o Conselho.

§ 2º Os membros do Governo Municipal deverão estar lotados nos respectivos órgãos que representam.

§ 3º A cada membro titular do Conselho corresponde um suplente, indicado pelo mesmo órgão ou entidade que representam.

§ 4º Somente será considerada como existente, para fins de participação no

CONDEMA, o órgão ou a entidade regularmente organizada e efetivamente funcionando no Município, ou a ele seja estendida sua jurisdição.

## **Seção I**

### **Da Eleição dos Membros**

Art. 6º A reunião para a eleição dos membros do CONDEMA será realizada no local, dia e hora indicados no Edital de Convocação, devendo a sessão ser presidida pelo titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Pesca.

Art. 7º O registro dos interessados em fazer parte do CONDEMA, será efetuado na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Pesca, até 10 (dez) dias antes da data da reunião em que será realizada a eleição, por meio de requerimento ao titular da Secretaria, acompanhado dos comprovantes de regularidade da entidade, contendo a indicação dos seus respectivos representantes, em 3 (três) vias, nas quais será dado recibo pela Secretaria.

Parágrafo único. Para os fins de comprovação de regularidade da entidade, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

I – cópia do estatuto social e da ata de fundação, devidamente registrados em Cartório (CRPJ), há pelo menos 2 (dois) anos da data do requerimento;

II - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ atualizado;

III – cópia da ata de eleição da atual Diretoria;

IV – cópia dos documentos pessoais dos representantes legais, com qualificação completa, e

V - relatório das atividades executadas diretamente pela interessada, nos 2 (dois) anos que antecedem o requerimento.

Art. 8º Até 5 (cinco) dias anteriores à reunião que deverá proceder às eleições, compete à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Pesca preparar o material para a eleição, apresentando relação dos órgãos e entidades aptos a participar nos termos dos arts. 5º e 7º, que deverá ser afixada em lugar visível e à disposição dos interessados.

Art. 9º Vencerá a eleição a entidade que obtiver maior número de votos e, em caso de empate, será vencedora a que tiver mais tempo de funcionamento.

## **Seção II**

### **Da Nomeação dos Membros**

Art. 10. Eleitos os representantes dos órgãos e entidades, o Poder Executivo procederá à nomeação dos membros titulares e suplentes do CONDEMA, para mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução.

§ 1º Os representantes do Governo Municipal são de livre escolha do Prefeito.

§ 2º Ocorrendo modificação da Estrutura Administrativa do Poder Executivo, bem como impedimento de qualquer dos membros representantes do Governo, caberá ao Prefeito efetuar a substituição da composição do CONDEMA, guardada a proporcionalidade estabelecida no art. 5º da Lei nº 1.695, de 9/7/2003.

Art. 11. Com a nomeação dos membros ocorrerá à posse do Conselho, que imediatamente se reunirá para a escolha da sua Diretoria.

### **Seção III Da Substituição**

Art. 12. As entidades poderão promover a substituição de seus respectivos representantes, através de comunicação escrita dirigida à Presidência do CONDEMA, que encaminhará solicitação ao Prefeito visando à nomeação do novo conselheiro.

Art.13. Será substituído pelo Governo ou pela respectiva entidade que representa, conforme definido nos incisos I e II do art. 4º, o membro que tiver seu mandato extinto em razão de:

I - renúncia expressa;

II - renúncia tácita, configurada pela ausência por 3 (três) reuniões ordinárias consecutivas ou 5 (cinco) reuniões intercaladas, ou ainda 3 (três) reuniões extraordinárias, salvo se a ausência ocorrer por motivo de força maior, devidamente justificada pelo Plenário.

### **Seção IV Das Atribuições e Prerrogativas dos Membros**

Art. 14. Aos membros do CONDEMA cabem as seguintes atribuições e prerrogativas:

I – aprovar o Calendário das reuniões ordinárias para o período de cada ano;

II – analisar e relatar, por parecer, as matérias que lhe forem submetidas a exame, dentro dos prazos fixados;

III – propor a constituição de Comissões Internas, e deliberar sobre suas conclusões e pareceres;

IV – propor a apreciação de matéria de caráter urgente ou relevante não incluída na ordem do dia;

V – requerer a votação de matéria em regime de urgência;

VI – aprovar o plano anual de trabalho e a proposta orçamentária do Fundo Municipal de Meio Ambiente, decidindo sobre a aplicação dos seus recursos;

VII – manter intercâmbio com entidades oficiais de idêntico objetivo;

VIII – aprovar, através de Resoluções, a edição de normas e padrões ambientais para o Município;

IX – participar do Plenário, das Comissões e Grupos de Trabalho para os quais forem designados, manifestando-se a respeito de matérias em discussão;

X – deliberar sobre as propostas, pareceres e recomendações emitidos pelos Grupos de Trabalho;

XI – apresentar moções ou proposições sobre assuntos de interesse da Política Municipal de Meio Ambiente;

XII – fornecer a Secretaria do Conselho todos os dados e informações a que tenham acesso ou que se situem nas suas áreas de competência;

XIII – solicitar à Secretaria do Conselho e aos demais membros as informações que julgarem necessárias para o desempenho de suas atribuições, e

XIV – executar outras atividades que lhe sejam atribuídas por decisão do Plenário.

## CAPÍTULO IV DA ESTRUTURA DO CONSELHO E DOS DIRIGENTES

### **Seção I Da Estrutura**

Art.15. A estrutura do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA, é composta dos seguintes órgãos:

- I- Presidência;
- II- Vice-Presidência;
- III- 1ª Secretaria;
- IV- 2ª Secretaria;
- V- Comissões Temáticas.

### **Seção II Das Atribuições da Diretoria**

Art. 16. Do Presidente:

§ 1º O Presidente é o representante legal do Conselho, cabendo-lhe, além de outras atribuições regimentais:

- I - representar o Conselho;
- II - dirigir as sessões plenárias e zelar pela ordem dos trabalhos;
- III – acompanhar os trabalhos da Secretaria, de modo a atender ao que for necessário ao bom andamento dos serviços administrativos e deliberativos;
- IV – convocar os membros do Conselho e coordenar suas reuniões, atendendo à ordem dos trabalhos estabelecidos em pauta;
- V – promover a distribuição dos assuntos submetidos à discussão aos relatores escolhidos pelo Plenário, em sistema de rodízio;
- VI – submeter à votação as matérias constantes da ordem do dia, apurar votos e votar;
- VII – submeter às atas das reuniões à apreciação do Plenário e subscrevê-las, juntamente com o Secretário da reunião;
- VIII – convocar as Comissões Internas, sempre que for necessário;
- IX – dirimir dúvidas relativas à interpretação deste Regimento, *ad referendum* do Plenário;
- X – subscrever os expedientes relativos às indicações e proposições do Conselho, encaminhando-as aos destinatários que tiverem sido indicados;
- XI – requisitar as diligências formuladas pelos Conselheiros;
- XII – propor ao Plenário o plano anual de trabalho.

XIII - expedir a correspondência e as comunicações e fazer publicar as deliberações do Conselho;

XIV - dar posse ao suplente convocado em razão de impedimento ou vacância, na forma regimental.

XV – apresentar ao Chefe do Executivo Municipal relatório trimestral das atividades do Conselho;

XVI - cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno.

Art. 17. Compete ao Vice-Presidente:

I – substituir o Presidente em suas ausências ou impedimentos;

II – auxiliar o Presidente no desempenho de suas atribuições, mantendo-se permanentemente atualizado quanto ao funcionamento do Conselho, de forma a estar preparado para eventualmente assumir a Presidência; e

III – desempenhar outras atribuições mediante delegação do Presidente.

Art. 18. A Secretaria é a unidade de apoio administrativo do CONDEMA, que contará com 1º Secretário e 2º Secretário e corpo administrativo composto por servidores requisitados dos órgãos de representação do Conselho, em especial da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Pesca.

Art. 19. Compete ao 1º Secretário:

I – secretariar todas as reuniões do Conselho;

II – coordenar, dirigir e orientar a execução dos serviços administrativos;

III – providenciar o devido registro de atas e presenças;

IV – manter sob sua guarda toda a documentação do Conselho, e zelar pela segurança dos livros, pastas, arquivos e registros de qualquer natureza;

V – elaborar e responder as correspondências pertinentes ao Conselho;

VI – facultar, a qualquer tempo, o acesso de qualquer Conselheiro aos livros, pastas e registros do Conselho, para consultas eventualmente requeridas;

VII – encaminhar aos Conselheiros as cópias das atas das reuniões;

VIII – divulgar com antecedência de 2 (dois) dias as reuniões ordinárias e dentro de, no mínimo 5 (cinco) dias as reuniões extraordinárias do Conselho; e

IX – promover ampla divulgação dos temas tratados pelo Plenário através dos meios de comunicação;

X – elaborar um banco de dados com o objetivo de preservar a memória do Conselho, inclusive com arquivo de atas, resoluções e demais disposições.

XI – elaborar e submeter ao Conselho relatório das atividades do ano anterior, no 1º trimestre de cada ano.

Art. 20. Compete ao 2º Secretário:

I – substituir o 1º Secretário nas suas ausências ou impedimentos; e

II – auxiliar o 1º Secretário nas suas atribuições.

## **Seção II**

### **Das Comissões Internas**



Art.21. Mediante deliberação do Plenário, poderão ser criadas tantas comissões internas quantas necessárias para o bom desempenho das atribuições do Conselho, que poderão ser compostas por entidades-membro ou outras instituições, com a finalidade de promover estudos e emitir pareceres a respeito de temas específicos.

§ 1º As comissões internas se constituirão de: Comissões Temáticas e Comissões Especiais.

§ 2º O ato de criação de qualquer Comissão Temática ou Comissão Especial disporá sobre sua finalidade, composição e período de funcionamento.

§ 3º As comissões internas terão formação paritária e serão constituídas por 4 (quatro) membros, sendo, no mínimo, 2 (dois) obrigatoriamente membros conselheiros, que atuarão como presidente e relator.

§ 4º As Comissões Internas terão prazo de funcionamento fixados no ato de sua constituição, podendo ser renovados por quantas vezes se fizer necessário, por maioria simples do Plenário.

§ 5º Os membros das Comissões Internas serão escolhidos por maioria simples do Plenário, só podendo haver substituição por nova deliberação do Plenário.

Art. 22. São atribuições das Comissões Internas:

- I – examinar e relatar ao Plenário assuntos de sua respectiva competência;
- II – relatar e submeter à aprovação do Plenário assuntos a ele pertinentes;
- III – convocar especialistas para assessoramento em assuntos de sua competência, desde que seja feito com aprovação do Plenário;
- IV – propor ao Plenário a edição de resoluções em matéria de sua competência.

Art. 23. O Presidente poderá instituir grupo de trabalho para auxiliar no trato de assunto do âmbito de competência do Conselho, não incluídos nas finalidades das Comissões, designando qualquer Conselheiro para dirigi-lo.

## CAPÍTULO V DO FUNCIONAMENTO

Art. 24. O CONDEMA funcionará de acordo com a Lei que o instituiu e com este Regimento Interno, obedecidas as seguintes normas:

I - o CONDEMA manifesta-se por um dos seguintes instrumentos:

a) indicação: ato propositivo subscrito por um ou mais Conselheiros, contendo sugestão justificada de estudo sobre qualquer matéria de interesse do Conselho;

b) parecer: ato pelo qual o Conselho pronuncia-se sobre matéria de sua competência;

c) deliberação: ato decorrente de decisão do Plenário em matérias de competência do Conselho.

d) resolução: ato decorrente de parecer, destinado a estabelecer normas e padrões ambientais, aprovações, moções, emendas, indicações, estudos e pesquisas.

II- o órgão de deliberação máxima é o Plenário;

III- as sessões plenárias serão realizadas ordinariamente a cada 30 (trinta) dias, e extraordinariamente quando convocadas pelo Prefeito, pelo Presidente do Conselho, ou mediante requerimento da maioria absoluta dos seus membros;

IV- o Conselho se reunirá com a presença de, no mínimo, metade dos seus membros, mas somente deliberará pela maioria dos votos dos presentes;

V- cada membro do CONDEMA, terá direito a um único voto na sessão plenária;

VI- as decisões do CONDEMA deverão constar de atas das reuniões e serão consubstanciadas em resoluções;

VII- ao Presidente do CONDEMA será garantido o voto em caso de empate nas deliberações do Plenário, além do voto a que tem direito individualmente como membro.

§ 1º Quando uma entidade integrante do CONDEMA não estiver representada pelo respectivo membro titular ou suplente, não será computada sua presença para efeitos de verificação de quorum, tampouco com relação à sua participação nas deliberações.

§ 2º Na hipótese de uma entidade integrante do CONDEMA ter formalizado a substituição do(s) membro(s) que a represente(m), e tal substituição ainda não estiver referendada por Decreto do Poder Executivo, de acordo com o art. 7º II da Lei nº 1695/2003, sua presença será considerada para fins de verificação de quorum, mas sua participação nas deliberações ficará a critério do Presidente do CONDEMA.

§ 3º As sessões extraordinárias previstas no inciso II deste artigo serão convocadas com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, através de publicação de edital em jornal local, contendo a finalidade de sua convocação e a respectiva ordem do dia.

Art.25. Para melhor desempenho de suas funções o CONDEMA poderá recorrer a outros órgãos, entidades e pessoas, mediante os seguintes critérios:

I - consideram-se colaboradoras do CONDEMA, as instituições e entidades representativas da área ambiental, sem prejuízo de sua condição de membro;

II - poderão ser convidadas pessoas ou instituições de notória especialização para assessorar o CONDEMA em assuntos específicos, sem ônus para o Município;

III - o Plenário solicitará membros de apoio para reuniões ou para compor Comissões Internas sempre que julgar necessário.

IV - os membros de apoio opinarão sobre os assuntos especializados que lhes forem submetidos, segundo as respectivas áreas de competência;

V - os membros de apoio serão indicados por organizações governamentais e não-governamentais, grupos comunitários e entidades de notória especialização em assuntos de sua finalidade, cuja convocação será decisão da maioria simples do Plenário e a indicação será livre escolha da instituição que representa e deverá ser comunicada ao Presidente do Conselho, mediante correspondência específica.

Art.26. As sessões Plenárias ordinárias e extraordinárias do CONDEMA, deverão ter divulgação ampla e acesso garantido ao público.

Parágrafo único. As deliberações e resoluções do CONDEMA, bem como os temas tratados em plenário, reuniões de diretoria e comissões, deverão ter ampla divulgação,

inclusive por meio eletrônico.

Art.27. As decisões do Plenário referentes aos incisos I e XVI do art 2º deste Regimento serão tomadas em reuniões especificamente convocadas para este fim, exigindo-se como quorum de instalação a presença de 2/3 dos membros do CONDEMA .

## **Seção I**

### **Das Atribuições do Plenário**

Art. 28. Cabe ao Plenário:

I – apreciar e deliberar sobre todas as matérias de competência do Conselho, na forma da legislação vigente;

II – baixar as normas de sua competência, necessárias à execução da política municipal de atendimento, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente;

III – acompanhar e avaliar a gestão dos recursos e os critérios de transferência para as entidades prestadoras de serviço, nos termos da lei;

IV – será facultada aos suplentes dos membros do Conselho a participação nas reuniões com os respectivos titulares, sem direito a voto;

V – o Conselheiro suplente será automaticamente chamado a exercer seu voto, quando ausente o respectivo titular;

VI – o Plenário será presidido pelo Presidente do Conselho, sendo em suas faltas ou impedimentos substituído pelo Vice-Presidente;

VII – não estando presente o Vice-Presidente, serão chamados para dirigir os trabalhos, pela ordem, o 1º Secretário, e na falta deste, o 2º Secretário;

VIII – as deliberações serão tomadas por maioria simples (cinquenta por cento mais um) dos presentes;

IX – a votação será nominal e cada membro titular terá direito a um voto;

X – os votos divergentes poderão ser expressos na ata da reunião, a pedido do membro que o proferiu;

XI – as reuniões serão públicas, salvo quando tratar de matéria sujeita a sigilo, em conformidade com a legislação específica;

XII - as decisões do Conselho serão consubstanciadas em resoluções ou deliberações.

Parágrafo único. A matéria constante da pauta de reunião não efetivamente realizada, será obrigatoriamente incluída na ordem do dia na reunião ordinária subsequente.

## **Seção II**

### **Das Atribuições e Prerrogativas do Conselheiro Relator**

Art. 29. Cada matéria objeto de deliberação terá um relator a ser designado pelo Plenário do Conselho, cabendo-lhe as seguintes atribuições e prerrogativas:

I - o Conselheiro Relator poderá se julgar ou ser julgado impedido ou suspeito, desde que tal se dê justificadamente, e seja submetido à apreciação do Plenário;

II - Será considerado impedido o Conselheiro Relator que tiver interesse direto ou indireto na questão submetida à sua apreciação e quando houver suspeição quanto à relação de afinidade, parentesco ou inimizade com as partes envolvidas no processo;

III - confirmado o impedimento ou suspeição do Conselheiro Relator, caberá ao Presidente proceder a uma nova designação, sendo defeso qualquer intervenção daquele Conselheiro Relator anteriormente designado;

IV - o Conselheiro Relator do processo apresentará o seu parecer em reunião imediatamente após o recebimento do processo, devendo apresentar justificativa sempre que seja levado a protelar a apresentação do relatório;

V - caso o Conselheiro Relator falte à reunião em que deveria apresentar seu parecer, deverá convocar seu suplente para proceder ao relato ou enviar o processo relatado ao Presidente do Conselho;

VI - o Conselheiro Relator que, de posse de um processo, passar mais de 2 (duas) sessões sem relatar, sem apresentar justificativa, terá seu desligamento comunicado à entidade que representa, sendo solicitada nova indicação.

VII - qualquer Conselheiro Relator poderá solicitar diligência, independentemente de aprovação em sessão.

VIII - o processo em diligência não poderá constar da ordem do dia da reunião.

### **Seção III**

#### **Da Ordem dos Trabalhos**

Art. 30. Os trabalhos do Plenário terão a seguinte seqüência:

- I – verificação de presença e existência de quorum para instalação da sessão;
- II – leitura, votação e assinatura da ata da reunião anterior;
- III – aprovação da ordem do dia;
- IV – apresentação, discussão e votação das matérias;
- V – distribuição dos processos e temas, por designação dos relatores, em sistema de rodízio;
- VI – elaboração da pauta da reunião seguinte;
- VII – comunicações breves e franqueamento da palavra; e
- VIII – encerramento.

Parágrafo único. Só poderá votar na matéria colocada na pauta da sessão, o Conselheiro que estiver presente por ocasião da leitura e aprovação da ata da reunião anterior.

Art. 31. O Conselheiro que não se julgar suficientemente esclarecido poderá pedir vista da matéria, observado o seguinte:

I - O prazo de vista será até a data da próxima reunião, mesmo que mais de um membro do CONDEMA o solicite, podendo, a juízo do Plenário, ser prorrogado por mais uma reunião.

II – após entrar na pauta de uma reunião, a matéria deverá ser obrigatoriamente votada no prazo máximo de 2 (duas) reuniões.

Art. 32. A cada reunião será lavrada ata com exposição sucinta dos trabalhos, conclusões e deliberações, a qual deverá ser assinada pelo Presidente e pelos membros presentes e, posteriormente arquivada na Secretaria do CONDEMA, sendo as deliberações devidamente divulgadas e publicadas pela imprensa.

Art. 33. As sessões ordinárias do CONDEMA terão duração máxima de 2 (duas) horas, podendo a reunião ser interrompida ou prorrogada a critério do Plenário.

Art. 34. É facultado ao Presidente ou a qualquer Conselheiro, solicitar o reexame, por parte do Plenário, de qualquer decisão exarada na reunião anterior, justificando possível ilegalidade, inadequação técnica ou incorreção gramatical que comprometa a sua compreensão e eficácia.

#### **Seção IV Das Deliberações**

Art. 35. A deliberação sobre as matérias sujeitas à votação obedecerá a seguinte ordem:

- I – o Presidente dará palavra ao relator, que apresentará seu parecer, escrito ou oral;
- II – terminada a exposição, a matéria será posta em discussão; e
- III – encerrada a discussão, será procedida à votação.

Art. 36. A leitura do parecer poderá ser dispensada a critério da Presidência, quando previamente à convocação da reunião, houver sido distribuída cópia a todos os Conselheiros.

Parágrafo único. O parecer do relator deverá constituir-se de ementa com o resumo da matéria, relatório, fundamentação legal, se houver, conclusão e voto.

#### **Seção V Da Ordem do Dia**

Art. 37. A ordem do dia, organizada pela Secretaria do CONDEMA, será comunicada previamente a todos os Conselheiros com antecedência mínima de:

- I - 1 (um) dia para as reuniões ordinárias, e a qualquer momento em casos emergenciais;
- II - 3 (três) dias para as reuniões extraordinárias.

§ 1º As matérias de caráter urgente não constantes na ordem do dia poderão ser propostas, após discussão da pauta, por qualquer Conselheiro, e o Plenário decidirá por maioria simples dos Conselheiros presentes:

- I – pela inadmissibilidade da apreciação;
- II – sobre o mérito da apreciação;
- III – pela inclusão da matéria na pauta.

§ 2º O Presidente decidirá as questões de ordem e dirigirá as discussões e votações, podendo, a bem da celeridade dos trabalhos, limitar o número de intervenções facultadas a cada Conselheiro, bem como a respectiva duração.

§ 3º O Presidente poderá determinar a inversão da ordem de discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia, atendendo às solicitações de qualquer Conselheiro, desde que aprovada pelo Plenário por maioria simples dos presentes.

#### **CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 38. Para os efeitos deste Regimento Interno, considera-se:

- I – norma: regra legal regulamentar que estabelece formas e meios para aplicação da legislação ambiental do Município;

II – padrão: parâmetros técnicos de natureza ambiental, aprovados pelo Plenário, dentre eles a fixação dos níveis máximos de ruídos, bem como os limites e quantidades de resíduos líquidos, sólidos e gasosos toleráveis no Município;

IV – moção: proposição sugerida para manifestação do Conselho a respeito de determinado assunto, apelando, apoiando, congratulando ou protestando, cujo texto deverá ser aprovado pelo Plenário;

V – emenda: proposição apresentada como acessório ou substitutiva de outra;

VII – estudos e pesquisas: trabalhos mais aprofundados, objetivando a elaboração de pareceres do Conselho.

Art. 39. Ao Conselheiro é facultado o direito de manifestar-se democraticamente, respeitado o livre direito de expressão, sempre que a palavra lhe for franqueada pelo Presidente ou por aquele que dela estiver fazendo uso.

Parágrafo único. É vedado ao Conselheiro que for voto vencido, qualquer manifestação no sentido de registrar protesto ou ressalvas sobre a matéria submetida à votação.

Art. 40. As emendas a este Regimento Interno, somente serão admitidas mediante aprovação de 2/3 (dois terços) dos Conselheiros, em sessão especialmente convocada para este fim.

Art. 41. Com exceção do Presidente e do Vice-Presidente, é vedado a qualquer Conselheiro atribuir-se a condição de representante do CONDEMA, sem expressa designação do Plenário.

Parágrafo único. Nos casos de representação em eventos, a cobertura e o provimento de eventuais despesas com transporte e locomoção, estadia e alimentação não serão considerados como remuneração.

Art. 42. Serão nulos de pleno direito os atos praticados pelos Conselheiros com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos neste Regimento Interno.

Art. 43. A função de Conselheiro não será remunerada, sendo o seu efetivo exercício considerado relevante serviço prestado à comunidade.

## CAPÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 44. Os casos omissos e dúvidas surgidas na aplicação deste Regimento Interno serão dirimidas pelo Plenário do CONDEMA.

Art. 45. Este Regimento Interno entra em vigor na data de publicação do Decreto que o homologar.

Cabo Frio, 20 de abril de 2006.